

## AUFTRAGSVERARBEITUNGSVERTRAG (AVV)

zwischen

Peter Doll, Gartenstraße 61, 64572 Büttelborn

(nachfolgend „Auftragsverarbeiter“)

und

---

### Präambel

Der Auftragsverarbeitungsvertrag wurde in der o.g. Fassung mit dem Bereich Datenschutz des Kooperationsverbundes Süd der Staatlichen Schulämter in Hessen abgestimmt. Dies bedeutet keine Bestätigung der Datenschutzkonformität. Der Auftragsverarbeiter hat Zwecke und Subunternehmer der digitalen Anwendung vollständig aufgeführt. Bei Änderung von Zwecken und Subunternehmern erlischt der Vertrag. Vertragsinhaltliche Änderungen werden mit dem Bereich Datenschutz des Kooperationsverbundes Süd der Staatlichen Schulämter abgestimmt

### Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

(1) Gegenstand ist die Bereitstellung der webbasierten Lern- und Übungsplattformen „Rechentrainer.app“ und der dort integrierten „physiktrainer.app“.

(2) Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und gilt für die Dauer der Nutzung durch den Verantwortlichen.

### Art und Zweck der Verarbeitung

#### Für die Schülerinnen und Schüler:

- Mithilfe der rechentrainer.app sollen Schülerinnen und Schüler alle Aufgabenbereiche des Mathematikunterrichts bis zum mittleren Bildungsabschluss üben.
- Geübt werden sollen nicht primär die Aufgaben der aktuellen Unterrichtseinheit, sondern kontinuierlich alle bisher im Unterricht bearbeiteten Aufgabenkategorien.
- Dabei wird ein besonderer Wert auf das Kopfrechnen gelegt. Alle Aufgaben sind so konzipiert, dass man sie im Kopf rechnen kann, und es sind spezielle Aufgaben zum Einüben des Kopfrechnens integriert.
- Damit soll den Schülerinnen und Schülern ein Überblick geschaffen werden, was sie gut können, was sie nicht so gut können und welche Aufgabenkategorien sie noch gar nicht bearbeitet haben, obwohl sie diese schon beherrschen sollten.

### **Für die Eltern:**

- Auch die Eltern könnten mit einem Blick auf die Übersichtseite einen Überblick über das Können und das Arbeitsverhalten ihrer Kinder bekommen.

### **Für die Lehrerinnen und Lehrer:**

- Lehrerinnen und Lehrer melden sich genauso bei der rechentrainer.app an wie die Schülerinnen und Schüler. Sie können sich aber als Lehrpersonen freischalten lassen und dann Lerngruppen anlegen.
- Bei diesen können sich die Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe anmelden – die Lehrperson kann dann die Arbeit der Mitglieder dieser Lerngruppe kontrollieren
- Die Lehrperson bekommt dann auf einer Seite die Arbeitsergebnisse der Mitglieder dieser Lerngruppe auf einer Übersichtsseite - aufgeteilt nach Aufgabenkategorien - angezeigt und kann somit nicht nur erkennen, wer Unterstützung bei welchem Thema benötigt. Weiterhin kann sie auch erkennen, welche Aufgabenkategorien von der ganzen Lerngruppe noch nicht so gut verstanden wurden und wo möglicherweise eine Nacharbeit erfolgen muss.
- Für die Lerngruppen können auch Lernkontrollen angelegt und durchgeführt werden. Die Lehrkraft legt fest, wie viele Aufgaben welcher Kategorie erledigt werden müssen und erhält nach der Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht, wie viel Prozent der Aufgaben richtig gelöst wurden.

### **Die physiktrainer.app:**

- Mit dem gleichen Benutzerkonto, können die Schülerinnen und Schüler auch auf die physiktrainer.app zugreifen.
- Diese funktioniert nach dem Prinzip der Lernkärtchen: Schüler wählen die Fragen aus einem Fach, wenn sie die Frage richtig beantworten, wandert sie ins nächste Fach, bis sie nach einiger Zeit dreimal richtig beantwortet wurde.
- Da im Physikunterricht zu wenige Stunden zur Verfügung stehen, um alle Bereiche der Physik zu behandeln, sollen die Schülerinnen und Schüler sich so auch eigenständig Wissen in den verschiedenen Lernbereichen der Physik aneignen können.
- Gespeichert wird nur, wenn eine Frage in ein höheres Fach wandert.

## **Art der Daten**

Verarbeitet werden folgende Datenkategorien:

- Nutzerkonto-Daten:
  - Benutzername (frei wählbar)
  - Passwort (verschlüsselt, nicht auslesbar)

- Optional: E-Mail-Adresse für Passwort-Zurücksetzung
- Vorname, Nachname (kann auch ein Phantasiename sein)
- Schulbezogene Daten:
  - Name der Klasse und Jahrgang
  - Schulart bzw. Kursniveau
  - Schulort, Schule, Lerngruppe (freiwillig – keine Pflicht)
- Leistungsbezogene Daten:
  - Gerechnete Aufgaben (Protokolleinträge)
  - KEINE dauerhafte Speicherung von Noten
- Systemdaten:
  - Session-ID (Cookie)
  - Keine IP-Adressen, kein Tracking, keine Werbung

## Kategorien betroffener Personen

- Schülerinnen und Schüler
- Lehrkräfte

## Datenschutzerklärung

<sup>35</sup><sub>17</sub> Wenn du noch **jünger als 16** bist, musst du diesen Text deinen Eltern zeigen und diese müssen ihm zustimmen.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Der Rechentrainer funktioniert nur, wenn du dich beim Rechentrainer registrierst und Cookies zulässt.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Dazu musst du mit einem beliebigen Nutzernamen einen Account anlegen und ein Passwort festlegen. Dieses wird verschlüsselt gespeichert, das Passwort kann niemand auslesen, auch der Administrator des Rechentrainers nicht. Daher ist es sinnvoll, dass du eine **E-Mailadresse** angibst (das musst du aber nicht). Wenn du dein Passwort vergisst, kann dir per E-Mail eine Anleitung geschickt werden, mit der du ein neues Passwort erstellen kannst.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Wenn du rechnest, muss der Rechentrainer wissen, zu welcher Aufgabe deine Eingabe gehört. Daher schickt der Rechentrainer bei deiner Anmeldung jeweils ein **Cookie** an dein Gerät (Smartphone, Tablett oder Computer). Dieses ist ein zufällige Buchstaben- und Zahlenfolge, diese wird auf deinem Gerät gespeichert und wenn du auf eine Frage antwortest oder dich neu einloggst, erkennt der Rechentrainer, dass du das bist.

- <sup>35</sup><sub>17</sub> Weitere Cookies gibt es nicht, der Rechentrainer gibt deine Daten nicht weiter und es gibt auch keine Werbung.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Die Aufgaben des Rechentrainers sind immer auf deinen Jahrgang und deine Schulart angepasst. In der 5. und 6. Klasse musst du z.B. nicht mit Kommazahlen rechnen, ab der 7. Klasse kommen überall Aufgaben mit Kommazahlen vor.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Als Schülerinnen oder Schüler einer Hauptschule, eines G-Kurses oder C-Kurses sind die Aufgaben oft einfacher und die Hilfen ausführlicher. Als Förderschüler kannst du den Schwierigkeitsgrad immer aussuchen. Daher musst du deinen **Jahrgang und die Schulform** angeben.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Wenn du den Rechentrainer für die Schule nutzt, kann deine Lehrerin/dein Lehrer eine **Lerngruppe** anlegen, du kannst dich dort anmelden und dann kann deine Lehrerin/dein Lehrer deine Arbeit kontrollieren.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Dazu musst du deinen **Namen und deine Klasse** angeben. Deine Lehrerin/dein Lehrer kann festlegen, wie viele Aufgaben du in jeder Woche erledigen sollst. Der Rechentrainer zeigt dann an, wie viele Aufgaben du bearbeitet hast (das gibt der Rechentrainer als Prozentzahl an) und wie viele Fehler du gemacht hast (das wird prozentual angerechnet). Wenn du genügend Aufgaben gemacht hast, färben sich die jeweiligen Felder grün.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Wenn du nicht willst, dass dein Lehrer/deine Lehrerin deine Arbeit kontrollieren kann, kannst du in deinem **Profil**, die Lerngruppe abwählen.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Du könntest aber auch einen **Fantasienamen** eingeben, dann kannst du aber nicht beweisen, dass du die Aufgaben gerechnet hast.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Vielleicht willst du ja auch deinen Eltern zeigen, dass du fleißig für Mathematik geübt hast.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Den Namen, denn du eingibst kannst du anschließend nicht mehr ändern (Deine Lehrerin/dein Lehrer kann es, wenn du bei einer Lerngruppe angemeldet bist.).

***Hier kannst du deinen Account und alle Daten löschen.***

#### **ERGÄNZUNG: Die Physiktrainer.app**

- <sup>35</sup><sub>17</sub> Mit der phxiktrainer.app kannst du auch deine Kenntnisse in Physik testen und erweitern.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Diese App benutzt die gleichen Zugangsdaten wie die rechentrainer.app.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Diese App funktioniert mit Lernkärtchen. Ich nehme an du weißt wie das geht: Du bekommst eine Frage aus einem Fach und wenn du sie richtig beantwortest, wandert sie ins nächste Fach. Bis du die Frage nach einiger Zeit dreimal richtig beantwortet hast.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Hier legst du selbst fest, welche Schwierigkeitsstufe du bearbeiten willst.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Gespeichert wird nur, welche Fragen du schon richtig beantwortet hast.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Wenn dein Physiklehrer/dein Physiklehrerin eine Lerngruppe angelegt hat, kannst du dich auch dort anmelden. Dein Lehrer/deine Lehrerin kann dann auch deine Arbeit bei der physiktrainer.app einsehen.

## Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Der Auftragsverarbeiter gewährleistet nach Art. 32 DSGVO:

- Passwort-Hashing (kein Klartext-Passwort)
- TLS-Verschlüsselung
- Strikte Zugriffsbeschränkungen
- Keine Drittlandübermittlung
- Keine Weitergabe an Dritte
- Datenminimierung: keine Geburtsdaten, keine Standortdaten
- Löschung nach Fristen gemäß Anlage A

## Unterauftragsverarbeiter

Eingesetzte Dienstleister:

1. Uberspace GmbH – Hosting, Speicherung, Serverbetrieb

- Sitz: Deutschland
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung sowie Zertifikat ISO 27001 nach BSI IT-Grundschutz liegen vor

2. Artfiles GmbH – E-Mail-Versand (Passwort-Zurücksetzung)

- Sitz: Deutschland
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung sowie Zertifikat ISO 27001 nach BSI IT-Grundschutz liegen vor

Weitere Subunternehmer dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung der Schule eingesetzt werden.

## Rechte und Pflichten des Verantwortlichen

- Nutzung der Plattform liegt in der rein schulischen Verantwortung

- Verantwortlicher informiert Nutzer\*innen gemäß Art. 13 DSGVO
- Verantwortlicher trifft pädagogische Entscheidungen

## **Rechte und Pflichten des Auftragsverarbeiters**

- Verarbeitung erfolgt NUR auf Weisung des Verantwortlichen
- Keine eigenständige Datenverwendung
- Unterstützung bei Betroffenenrechten
- Sicherstellung der Löschfristen

## **Löschung**

- Konten können, inklusiver aller Daten, von Nutzenden jederzeit gelöscht werden
- Inaktive Konten der Schülerinnen und Schülern werden nach einem Jahr automatisch gelöscht
- Inaktive Konten der Lehrkräfte werden nach 500 Tagen automatisch gelöscht
- Lernkontrollen werden am Ende des Schuljahres gelöscht

## **Vertraulichkeit**

Durch Verschlüsselung ist sichergestellt, dass alle Auftragsverarbeiter keinen Zugriff auf Nutzerdaten haben.

Auf Anforderung von Lehrkräften werden diese vom Administrator freigeschaltet um Lerngruppen anlegen zu können.

## **ANLAGE A – Zwecke, Rechtsgrundlagen und Löschfristen**

Zweck: Lernplattformbetrieb

Daten: Benutzername, Aufgabenprotokolle

Löschung:

- Konten: sofort auf Wunsch
- Aufgabenprotokolle: bei Löschung des Nutzerkontos
- Noten: werden nicht gespeichert

## **ANLAGE B – Unterauftragnehmer**

1. Uberspace GmbH, Deutschland – Server
2. Artfiles GmbH, Deutschland – Mailserver

## **ANLAGE C – TOM**

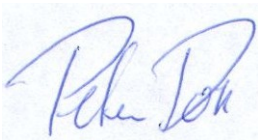
- Passwort-Hashing
- Verschlüsselung
- Zugriffsbeschränkungen
- Datenminimierung
- Trennung von Datenkategorien
- Kein Tracking

## **ANLAGE D – Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten**

1. Nutzerkontenverwaltung
2. Aufgabenbereitstellung
3. Temporäre Auswertung
4. Zuordnung zu Lerngruppen

## **ANLAGE E – Verpflichtung auf Vertraulichkeit**

Personen mit Zugang zum System wurden zur Wahrung der Datenvertraulichkeit verpflichtet.



---

Peter Doll, Auftragsverarbeiter

Ort/Datum: \_Büttelborn, 1.3.26

Datenschutzbeauftragte/r Schule

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

für die Schulleitung

Ort/Datum: \_\_\_\_\_